



МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (Мінсоцполітики)

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60,
E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866

від _____ 20 ____ р. № _____

На № _____ від _____

**Обласні, Київська міська
військові адміністрації**

**Структурні підрозділи з
питань соціального захисту
населення обласних, Київської
міської військових
адміністрацій**

Міністерство соціальної політики за результатами наради стосовно організації надання медичної допомоги в закладах та установах системи соціального захисту населення, які надають соціальну послугу стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, що відбулася 10.08.2023 за участю представників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Міністерства охорони здоров'я, представників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської військових адміністрацій, будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, в складі яких функціонують стаціонарні відділення, повідомляє.

Соціальні послуги, зокрема, стаціонарного догляду в Україні надаються юридичними, фізичними особами-підприємцями та недержавними організаціями.

З статистичними даними станом на 01.01.2023 в системі соціального захисту населення функціонують:

262 інтернатних заклади для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, де проживає майже 41,9 тис. осіб, у тому числі 11, 5 тис. осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

305 відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, де проживає майже 9,4 тис. осіб.

Із загальної чисельності осіб, які перебувають в інтернатних закладах лише 10,8 тис. осіб є ліжкохворими.

Відповідно до статті 13 Закону України „Про Уповноваженого Верховної ради України з прав люд

АСУД „ДОК ПРОФ 3”
МІНСОЦПОЛІТИКИ
11983/0/2-23/57 від 22.08.2023
КЕП Токарева Уляна Дмитрівна
58E2D9E7F900307B0400000044FF3400E5F8A600
Підписано: 22.08.2023 13:16:51



№6/8-12857/0/1-23 від 22.08.2023



Згідно з статтею 101 Конституції України Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.

На підставі статей 1, 191 Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” групою національного превентивного механізму здійснюється відвідування закладів системи соціального захисту населення на предмет порушення прав вихованців / підопічних в вищезазначених закладах.

Статтею 5 Загальної декларації прав людини, статтею 3 Декларації про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статтею 2 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, статтею 28 Конституції України визначено, що ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.

Передбачено, що жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан не можуть бути виправданням катувань чи інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, а також погіршення умов перебування вихованців / підопічних в закладах системи соціального захисту населення.

Усупереч наведеним вимогам у діяльності зазначених закладів та установ виникають системні та комплексні порушення прав вихованців / підопічних. Загальними для усіх закладів є порушення при наданні медичної допомоги, реабілітаційних, соціальних послуг, зокрема:

- відсутність письмової згоди на психофармакологічне лікування;
- здійснення медичної діяльності у порушенням норм законодавства;
- неналежне ведення медичної документації у закладах та установах;
- відсутність гематологічного контролю підопічних, які тривалий час приймають препарати з діючою речовиною „клозапін”;
- неправомірна фіксація / ізоляція вихованців / підопічних;
- порушення щодо обліку лікарських засобів, термін використання яких минув.

Крім того, є низка порушень, які стосуються дотримання Державних будівельних норм, забезпечення вихованців / підопічних питною водою, залучення їх до правці на підсобних господарствах цих закладів, використання пенсійних коштів вихованців / підопічних, надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів тощо.

Наразі, медична допомога відповідно до законодавства надається наступним чином:

- провадження господарської діяльності з медичної практики;
- укладення договорів із закладами охорони здоров'я та / або фізичними особами-підприємцями, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Відповідно до інформації, наданої обласними, Київською міською військовими адміністраціями станом на 01.07.2023:



ліцензію з медичної практики отримали 200 закладів та установ соціального захисту населення, з них:

191 інтернатні заклади;

9 стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

176 закладів та установ уклали договори з закладами охорони здоров'я з них:

37,5 тис. договорів укладено з підопічними / вихованцями інтернатних закладів;

8,7 тис. в стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Враховуючи вищезазначене, з метою належної організації надання соціальних послуг в закладах та установах системи соціального захисту населення просимо обласні, Київську міську військові адміністрації з залученням медичних працівників організувати навчання для зазначених закладів стосовно дотримання прав вихованців / підопічних в них, в тому числі в частині, що забезпечує надання медичних послуг.

Про проведену роботу поінформувати Мінсоцполітики та до 25.08.2023 надати плани проведення таких навчань.

Заступник Міністра

Уляна ТОКАРЄВА



Яременко, 289-30-62



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
11983/0/2-23/57 від 22.08.2023
КЕП Токарева Уляна Дмитрівна
58E2D9E7F900307B0400000044FF3400E5F8A600
Підписано: 22.08.2023 13:16:51